

준 비 서 면

사 건 2026구합50704 공공주택지구 지정처분 취소
원 고 김민철 외 37명
피 고 국토교통부장관

위 사건에 관하여 피고의 소송대리인은 다음과 같이 변론을 준비합니다.

다 음

1. 귀원의 2026. 7. 1.자 석명준비명령에 대하여

(1) 귀원은 2026. 7. 1.자 석명준비명령을 통하여, 피고에게 답변서 13면 관련(주택 수급 등 지역여건 감안 개발제한구역 주택지구 지정) 검토 내용을 구체적으로 주장 하고, 자료가 있으면 제출할 것을 명하셨습니다.

위 내용은 공공주택 특별법 제22조 제1항이 피고가 주택수급 등 지역여건을 감안 하여 불가피한 경우 개발제한구역법 제3조 제1항1)에 따라 해제할 필요가 있는 개발제한구역을 주택지구로 지정할 수 있다고 규정하고 있다는 점에 관한 것이고, 피고는 이를 원용하며 설령 해제할 필요가 있는 개발제한구역이더라도 피고의 정책

1) 개발제한구역법 제3조(개발제한구역의 지정 등)

- ① 국토교통부장관은 도시의 무질서한 확산을 방지하고 도시 주변의 자연환경을 보전하여 도시민의 건전한 생활환경을 확보 하기 위하여 도시의 개발을 제한할 필요가 있거나 국방부장관의 요청으로 보안상 도시의 개발을 제한할 필요가 있다고 인정되면 개발제한구역의 지정 및 해제를 도시·군관리계획으로 결정할 수 있다.
- ② 개발제한구역의 지정 및 해제의 기준은 대상 도시의 인구·산업·교통 및 토지이용 등 경제적·사회적 여건과 도시 확산 추세, 그 밖의 지형 등 자연환경 여건을 종합적으로 고려하여 대통령령으로 정한다.

적·전문적 판단에 따라 주택지구로 지정할 수 있으므로 이 사건 처분이 재량권 일탈·남용에 해당하지 않는다고 주장하였습니다. 이에 관하여 피고는 애초에 새정 이 마을은 ‘2040서울도시기본계획’의 집단취락 해제 요건을 충족하지 않아 지구에 포함되었다는 점을 설명드린 바 있으나, 이에 덧붙여 피고는 여러 사정을 종합적으로 고려하여 새정이 마을을 이 사건 사업지구에 포함하였다는 점에 관하여 구체적으로 설명드리겠습니다.

(2) 이 사건 사업은 정부의 2024. 8. 8.자 「국민 주거안정을 위한 주택공급 확대방안」에 따라 추진되는 것으로, 서민 주거안정·주거수준 향상을 도모하고 국민의 쾌적한 주거생활에 이바지하고자 함을 사업목적으로 하고 있습니다{을 제11호증 : 국민 주거안정을 위한 주택공급 확대방안(2024. 8. 8.)}. 구체적으로 서울·수도권 신규택지 발표 및 물량 확대에 관한 부분을 보면, ‘서울과 서울 인근의 그린벨트 등을 활용하여 합리적 가격의 주택공급을 추진하고, 토지이용 효율성 제고를 통해 주택을 추가 공급한다’는 명확한 목표를 제시하고 있으며, 서민 주거안정 및 국민의 쾌적한 주거생활 이바지를 지상 과제로 삼고 있습니다.

을 제11호증 : 국민 주거안정을 위한 주택공급 확대방안 제3면 일부 발췌				
추진 방향	수도권 공공택지 신속 공급 확산 부여	서울·수도권 신규택지 발표 등	주택공급 여건 개선	
세부 과제	▲ 22조원 미분양 매입확약 제공 (3.6만호) ▲ 後분양 조건부 공공택지 先분양 허용 ▲ 수도권 공공택지 지구지정 조기화	▲ 서울 포함 수도권 신규택지 후보지 8만호 발표 ▲ 공공택지 이용 효율화로 2만호 이상 추가 공급	▲ PF대출 보증 35조원 공급 ▲ 인허가 관리 등 장애요인 해소 ▲ CR리츠 활성화 등 지방 미분양 해소	

을 제11호증 : 국민 주거안정을 위한 주택공급 확대방안 제19면 일부 발췌

4 서울·수도권 신규택지 발표 및 물량 확대

◆ 미래세대를 위해 **서울과 서울 인근의 그린벨트** 등을 **활용하여 합리적 가격의 주택공급**을 추진하고, **토지이용 효율성 제고** 등으로 **주택 추가 공급**

① 서울 및 서울 인근 신규택지 후보지 8만호 발표

□ **(지정계획)** 선호도 높은 **서울·수도권 우수입지 후보지**를 '25년까지 당초* 대비 4배 규모인 **총 8만호** 발표 추진('24년 5만호, '25년 3만호)

* 수도권 중심으로 '24년 신규택지 2만호 발굴 추진 발표('24.1.10)

○ '24년 5만호 중 **2만호**에 대해서는 **신혼·출산·다자녀가**를 위한 분양·임대주택이 **최대 70%** 공급되도록 추진

* 저출생 추세 반전을 위한 대책('24.6.19, 저출산고령사회위원회)

○ **'25년**에도 지자체 및 관계부처 협의 등 후보지 지정 관련 절차를 신속하게 추진하여 **발표 시기 조기화**

□ **(투기방지)** 신규택지 발표 시('24.11월 예정)까지 **서울 GB 전역, 서울 인접 수도권 지역** 등을 **토지거래허가구역**으로 **한시 지정**

* 투기수요 차단을 위해 국토부·지자체 등 관계기관 합동 정밀기획조사 실시

② 공공택지 이용 효율화로 2만호 이상 추가 공급

□ **(개요)** 사업 추진 중인 **3기 신도시, 수도권 택지** 등에서 토지이용 효율성* 제고 등을 통해 종전 3만호**에서 **2만호 이상 추가 확보**

* 도시기능 유지 범위 내에서 유보지 등 활용, 지자체 등 협의 통해 추가물량 적극 확보

** 토지이용 효율성 제고 등을 통해 3기 신도시 등 물량 3만호 확충 발표('23.9.26)

○ 일조권·소음 영향 및 기반시설 용량, 상위계획(인구계획) 등 고려, **쾌적한 주거환경**이 유지되는 **범위 내에서 계획 변경**

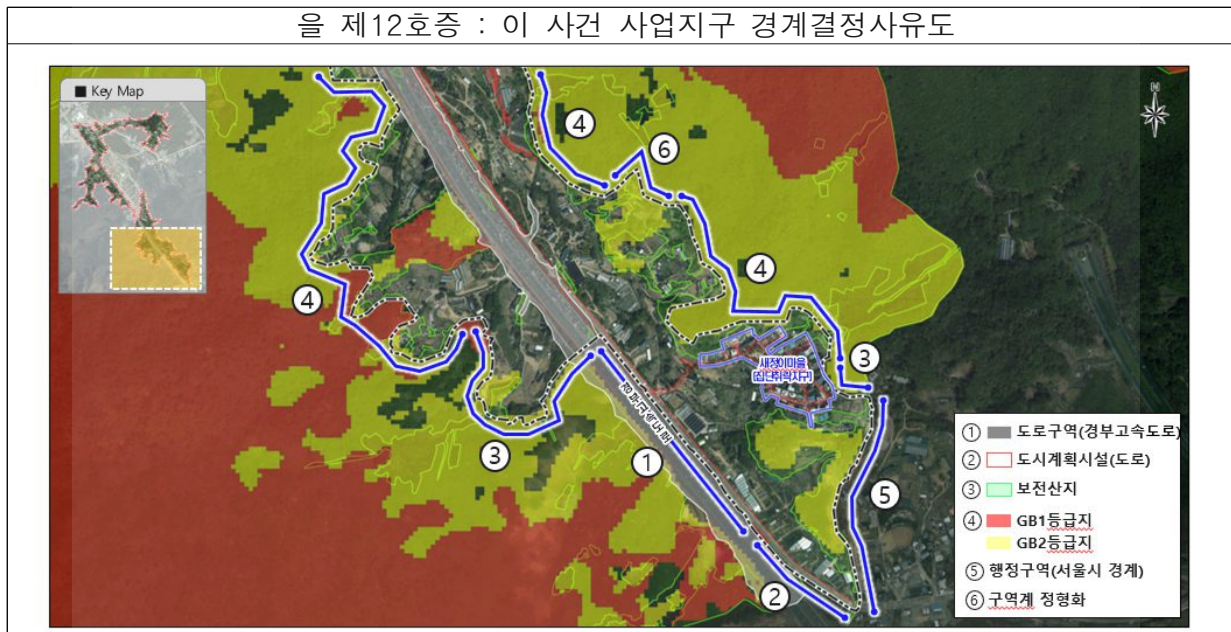
□ **(추진계획)** 지자체·관계기관 협의 등 선행절차를 거쳐 지구계획 변경(승인)하고 **주택사업 승인 절차도 조속 추진**

(3) 피고가 이 사건 사업지구 경계를 설정함에 있어 새정이 마을을 포함할 수밖에 없었던 구체적인 사정은 다음과 같습니다.

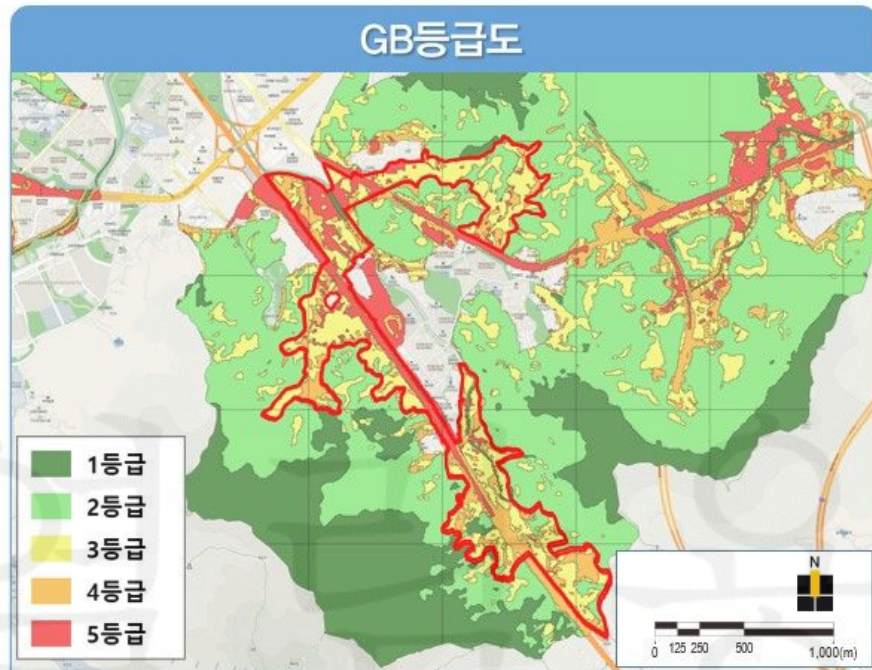
첫째, 새정이 마을의 낮은 환경적 보전가치를 고려할 때 이 사건 사업지구 편입은 지극히 타당합니다.

이 사건 사업대상지는 총면적의 99.9%가 자연녹지지역(개발제한구역)으로 구성되어 있습니다. 피고는 무분별한 환경 훼손을 지양하기 위하여, 새정마을 인근의 보전산지와 개발제한구역 환경평가 1·2등급지는 선제적으로 사업 경계에서 배제 하였습니다. 반면, 현재 사업대상지에 포함된 구역은 개발제한구역 환경평가 3등급 이하 면적이 88.6%로 대다수를 차지하며, 특히 새정마을은 그보다도 보전가치가 낮은 4등급지에 해당합니다(을 제12호증 참조). 뿐만 아니라, 국토환경성평가에서도 사업대상지 전체의 64.1%가 2등급지에 해당하는 반면, 새정마을은 보전 필요성이 낮은 5등급지에 불과하다는 점이 확인되었습니다. 이처럼 객관적인 지표상 보전가치가 낮은 지역을 선별하여 주거용지로 활용한 피고의 조치는 고시 예정인 「2040 수도권 광역도시계획」의 6개 부문별 기본 방향 및 주요 과제 중 하나인 ‘지속가능하고 합리적인 개발제한구역 활용’에도 정확히 부합합니다(을 제13호증 : 2040 수도권 광역도시계획(안) 의견청취안).

을 제12호증 : 이 사건 사업지구 경계결정사유도



을 제12호증 : 이 사건 사업지구 경계결정사유도



구 분	면 적 [㎡]	비 율 [%]
1등급	42,387	2.1
2등급	187,712	9.3
3등급	976,907	48.4
4등급	526,803	26.1
5등급	282,576	14.0

을 제13호증 : 2040 수도권 광역도시계획(안) 의견청취안 제11면

(개발제한구역) 2020 계획상 해제가능총량 유지, 광역도시계획의 타 부문과 정합성 유지 및 수립 주체간 합의를 통한 잔여총량 불균형 해소 등 지속가능하고 합리적인 GB활용

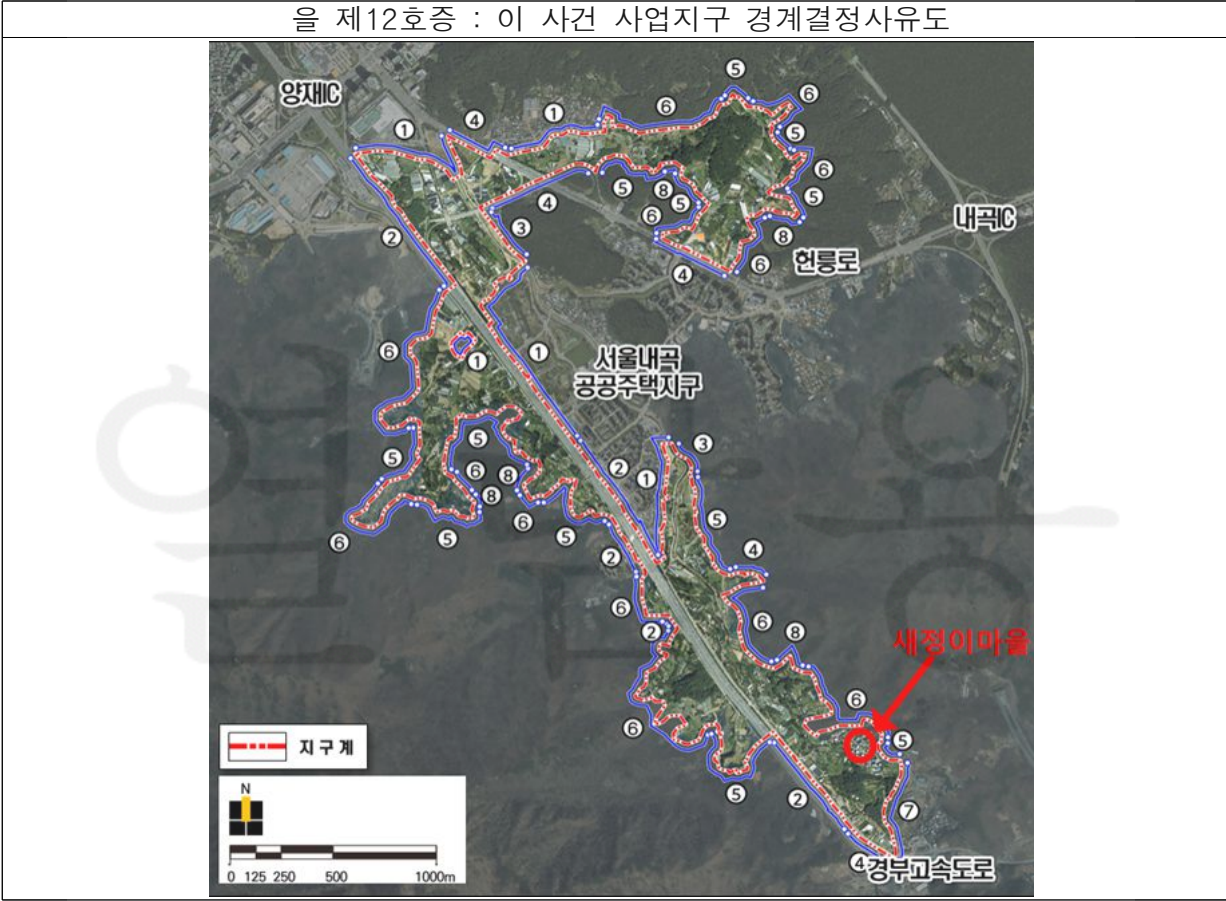
둘째, 새정리 마을의 이 사건 사업지구 편입은 서초구의 심각한 주택 수급 불균형 해소 및 대규모 주택공급 목표 달성을 위한 필수적 조치입니다.

현재 서울시 서초구의 주택보급률은 약 85%에 불과하여 서울시 평균(93.9%)을 크게 밑돌고 있습니다. 더욱이 최근 5년간 가구 수의 증가를 주택공급이 따라가지 못하면서 보급률이 연평균 0.16%씩 지속적으로 감소하는 등 주택난이 심화되고 있는 상황입니다. 이에 피고는 주거 선호도가 매우 높은 강남생활권의 뛰어난 입지 여건을 적극 활용하여, 총 2만 호(서리풀 1·2지구)에 달하는 대규모 주택을 신속하게 공급해야 하는 막중한 과제를 안고 있습니다. 이처럼 시급한 국가적 주택공급 과제를 완수하고 서울 도심권 주택시장의 안정화를 도모하기 위해서는, 목표 물량을 수용할 수 있는 온전한 가용지 확보가 필수적입니다. 따라서 이 사건 사업지구 내에 위치한 새정리 마을을 지구계에 편입하는 것은 대규모 택지 조성을 위해 불가피한 결정이었습니다.

셋째, 체계적인 도시계획 수립 및 기반시설의 효율적 연계를 위한 통합 개발이 필수적입니다.

이 사건 사업은 공공주택을 공급하고, 공공주도 개발을 통해 창출된 개발이익을 공원, 학교, 도로 등 필수 공공기반시설로 환원하여 난개발을 방지하는 중대한 공익적 목적을 띠고 있습니다. 이러한 대규모 공공주택지구 조성에 있어, 사업지구 내에 위치한 새정리 마을을 개발계획에서 제외할 경우 전체 지구의 정형화된 토지이용계획 수립이 원천적으로 불가능해집니다. 나아가 도로망 및 상하수도 등 핵심 기반시설의 연계가 단절됨으로써 개발의 심각한 비효율을 초래하고, 궁극적으로는 기형적인 도시공간 구조를 양산하게 될 우려가 매우 큼니다. 따라서 전체 사업지구의 유기적인 기능 확보와 성공적인 공익사업 완수를 위해서는 새정리 마을의 편입이

불가피했습니다.



이와 같이 이 사건 사업은 정부의 정책에 따라 국민의 주거안정·주거수준 향상을 도모하고, 국민의 쾌적한 주거생활에 이바지하기 위한 공익목적의 국가정책사업으로서 공공의 계획적 개발이 필요한 사업입니다. 이에 따라 피고는 새정마을을 포함한 이 사건 사업지구 경계를 관련 법령 및 입지 여건, 토지이용 현황, 기반시설 연계성 등을 종합적으로 검토하여 객관적이고 명확한 기준에 따라 설정하였습니다.

즉, 피고가 새정 마을을 이 사건 공공주택지구에 포함한 것은 관련 법령은 물론

입지 여건, 토지이용 현황, 환경평가등급, 기반시설 연계성 등을 종합적으로 검토하여 도출해낸 결과였습니다. 원고들의 주장대로 새정이 마을을 이 사건 공공주택지구에서 제외할 경우, 이 사건 공공주택지구 전체의 토지이용계획 및 기반시설계획에 큰 영향을 미치게 될 뿐만 아니라, ‘2만 호 공급’이라는 국가적 주택공급 목표 달성 자체에 중대한 차질이 발생하게 됩니다. 따라서 피고가 새정이 마을을 이 사건 공공주택지구에 포함한 것이 어떠한 재량권의 일탈·남용이 있다고 볼 수는 없습니다.

2. 결어

이상과 같이, 원고들의 이 사건 청구는 이유 없으므로, 이를 기각하여 주시기 바랍니다.

입 증 방 법

- | | |
|------------|------------------------------------|
| 1. 을 제11호증 | 국민 주거안정을 위한 주택공급 확대방안(2024. 8. 8.) |
| 1. 을 제12호증 | 이 사건 사업지구 경계설정사유도 |
| 1. 을 제13호증 | 2040 수도권 광역도시계획(안) 의견청취안 |

2026. 8. .

피고의 소송대리인

법무법인(유한) 혜명

담당변호사 임 태 형

담당변호사 김 윤 중

담당변호사 이 현 정

담당변호사 장 민 영

서울행정법원 제2부 귀중